

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, representado por su Alcalde, Hon.
Miguel Romero Lugo

Peticionario

V.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO
RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL

Peticionada

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE:
Procedimiento Especial,
Paralización de obra iniciada
y demolición de obras construidas
sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm.
161-2009, según enmendada.

SENTENCIA

I. TRASFONDO FÁCTICO Y PROCESAL

El 30 de enero de 2026, el Municipio Autónomo de San Juan, representado por su alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo (en adelante, “MSJ” o “peticionaria”), presentó una *Petición* al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, 23 LPRA sec. 9024 (en adelante, “Ley Núm. 161-2009”).¹ Lo anterior, en contra de las siguientes personas: Zachary Lakin Giocomo (en adelante, “Lakin Giocomo”), Daniel Gómez Marrero, Agrimensor y Profesional Autorizado (en adelante, “PA Gómez”), Carlos R. Oquendo Rodríguez, Ingeniero y Proyectista (en adelante, “Proyectista Oquendo”), y Fulano de Tal (en conjunto, “peticionados”). A continuación, se resumen las alegaciones esbozadas en el recurso.

Según el MSJ, el copeticionado Lakin Giocomo figura como dueño registral de una propiedad ubicada en la 2224 Calle General Patton, Urb. Park Boulevard, San Juan, Puerto Rico. Indicó que, el 11 de junio de 2025, un vecino de la urbanización presentó ante la consideración de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante, “OPMSJ”) una querella relacionada con la construcción de un tercer piso en la referida propiedad. Específicamente, dicha persona alegó que la construcción presuntamente infringía las condiciones restrictivas de la urbanización y la zonificación vigente.

Así, pues, en atención a la querella, alegó que personal de la OPMSJ realizó una inspección en la propiedad, durante la cual identificó la construcción de una terraza en el tercer nivel y una piscina. Como resultado, se expidió una multa por la realización de obras en una tercera planta sin permiso, así como una orden de paralización de los trabajos.

¹ Entrada Núm. 1 de SUMAC.

Apuntó, sin embargo, que personal de la OPMSJ pudo constatar que las obras siguieron en curso en una visita realizada el 18 de agosto de 2025. Por tal razón, se procedió de la misma manera que en la primera intervención, al igual que se emitió una *Orden de Cese y Desista* a través del “*Single Business Portal*” (en adelante, “SBP”). El MSJ puntualizó que, durante todo el periodo antes descrito, el permiso de construcción (2025-614031-PCOC-312493) se encontraba en etapa de inspección, es decir, aún no estaba aprobado.

Ahora bien, la peticionaria destacó que, el 25 de agosto de 2025, el PA Gómez expidió el permiso de construcción (2025-614031-PCOC-312493), el cual no contempla la construcción de una terraza en el tercer nivel, y cuyos planos certificados por el Proyectista Oquendo tampoco la incluyen. Arguyó que, seguidamente, el copeticionado enmendó dicho permiso el 27 de agosto del mismo año, con el fin de incorporar un nuevo memorial certificado por el Proyectista Oquendo (2025-614031-PCOC-318845). Por medio de este, solicitó la inclusión de una terraza y una escalera de acceso al techo de la propiedad.

No obstante lo anterior, el MSJ advirtió que esta última gestión no estuvo acompañada de planos enmendados, sino que únicamente se anejó, en dos ocasiones, el mismo memorial. De igual modo, identificó que los parámetros del permiso 2025-614031-PCOC-318845 son distintos e indican que la construcción de la propiedad consta de dos plantas. Para la peticionaria, “la construcción de una terraza abierta con barandas en el techo de la estructura existente” implica un tercer nivel.² Igual razonamiento aplicó respecto a la construcción de una escalera.

Tomando en cuenta lo previamente expuesto, así como una vista a la propiedad el 8 de septiembre de 2025,³ el MSJ sostuvo que los trámites concernientes a los permisos 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845 han estado plagados de múltiples irregularidades y falsedades que justifican su revocación. Como incidencias ilustrativas de ello, resaltó:

- (1) la ausencia de un plano que represente el tercer nivel consistente en la terraza con barandas y la escalera de acceso al techo;
- (2) la falta de un informe de inspección por parte del Proyectista Oquendo;
- (3) la omisión, en el SBP, de la foto y la certificación del rótulo requeridas para el trámite de enmienda;
- (4) los parámetros de construcción utilizados en el trámite de enmienda no constituyen parámetros *ministeriales* para fines de la Calificación RT-1 (Residencial Turístico Intermedio); y
- (5) el incumplimiento con ciertas disposiciones de la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, mejor conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”, 31 LPRA sec. 5311 *et seq.*

De modo que, aludiendo a los Arts. 9.10 y 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, a sus facultades en virtud de la Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, según enmendada, mejor conocida como “Código

² Íd., pág. 4.

³ Al igual que las visitas anteriormente mencionadas, esta resultó en la imposición de una multa y *Orden de Paralización*.

Municipal de Puerto Rico”, 21 LPRA sec. 7001 *et seq.*, y al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios de la Junta de Planificación (16 de junio de 2023) (en adelante, “Reglamento Conjunto”), el MSJ solicitó, en calidad de remedios, los siguientes:

- (1) Señale vista para atender esta *Petición*, dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde su presentación[.]
- (2) Dicte sentencia paralizando la construcción de la [p]ropiedad ubicada en 2224 General Patton, Urb. Santa Teresita, San Juan, PR 00913, en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.
- (3) Ordene la demolición inmediata de cualquier obra de construcción realizada en la mencionada propiedad sin el correspondiente permiso de construcción.
- (4) Revoque los permisos de construcción autorizados por el PA.
- (5) Imponga a los peticionados una suma no menor de cinco mil dólares (\$5,000.00) en honorarios de abogado por la temeridad desplegada.
- (6) Refiera al PA y [. . .] al Proyectista e IOC a la División de Regulación de la OGPe, División de Auditoría de la Junta de Planificación y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y a cualquier otro foro que estime pertinente, para que pasen juicio sobre su conducta profesional y ética.
- (7) Dicte cualquier otro remedio que entienda procedente en derecho.⁴

Tras examinar la *Petición*, el 2 de febrero de 2026, este Tribunal emitió una *Orden de Mostrar Causa y Citación a Vista*, cuyo señalamiento se pautó para el 23 de febrero de 2026 de manera presencial.⁵ Eventualmente, se transfirió para el 16 de marzo de 2026.⁶

En respuesta, el 6 de marzo de 2026, el PA Gómez presentó una *Solicitud de Desestimación* al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, por falta de jurisdicción sobre la materia y ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un remedio.⁷ De acuerdo con lo argüido por el copeticionado, el recurso de autos está sujeto a las doctrinas de cosa juzgada y ataque colateral. Expuso que, previo a incoar la *Petición* que nos ocupa, el 9 de septiembre de 2025, el MSJ acudió a la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, “División de Revisiones Administrativas”) para solicitar la revisión de los permisos en controversia.⁸ No obstante, el 9 de enero de 2026, dicho foro desestimó el recurso por falta de jurisdicción.⁹

A juicio del PA Gómez, una lectura de la *Petición* del MSJ demuestra que esta contiene las mismas alegaciones y procura los mismos remedios que la solicitud previamente presentada ante la División de Revisiones. Sin embargo, debido a que la referida decisión advino final y firme, la peticionaria está

⁴ Íd., pág. 13.

⁵ Entrada Núm. 6 de SUMAC.

⁶ Entradas Núm. 19 y 24 de SUMAC.

⁷ Entrada Núm. 21 de SUMAC.

⁸ Íd., anejo #3 (*Solicitud de Revisión Administrativa*). La *Resolución de Revisión Administrativa* indica que la OPMSJ presentó la solicitud el 12 de septiembre de 2025. Véase Anejo #6 (*Resolución de la División de Revisiones*).

⁹ Íd., pág. 5.

impedida de volver a litigar el asunto. Añadió que el MSJ omitió informar a este foro sobre el aludido trámite, lo que, a su entender, evidencia un intento de incurrir en “*forum shopping*” para obtener un dictamen favorable. En vista de ello, solicitó, conforme al Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, el pago de cinco mil dólares (\$5,000.00) en concepto de honorarios de representación legal, por tratarse de una solicitud carente de méritos y razonabilidad.

En reacción, el 10 de marzo de 2026, el MSJ presentó una *Moción en Oposición a Moción de Desestimación* [. .].¹⁰ A través del mencionado escrito, argumentó que la División de Revisiones Administrativas no adjudicó los méritos de la solicitud de revisión, pues la desestimación respondió únicamente a un defecto de perfeccionamiento. Señaló que, según surge de la propia *Resolución de Revisión Administrativa*, la falta de cumplimiento con la Regla 11.1.2 del Reglamento Conjunto, *supra*, tuvo como efecto que la solicitud de revisión no se considerara radicada para ningún propósito legal. A la par, sostuvo que la presente causa de acción constituye un remedio independiente de carácter interdictal al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. Rechazó, por consiguiente, que haya incurrido en la práctica de “*forum shopping*”. Intimó que tal imputación presupone la existencia de jurisdicción concurrente entre varios foros, lo cual no sucede en este caso, ya que la División de Revisiones Administrativas se declaró sin jurisdicción.¹¹

Por otra parte, el 13 de marzo de 2026, el copeticionado Lakin Giocomo presentó una *Solicitud de Desestimación*.¹² Al igual que el PA Gómez, basó su solicitud en las defensas de falta de jurisdicción sobre la materia y ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Puntualmente, alegó que, tras la desestimación ocurrida en la División de Revisiones Administrativas, el MSJ debió acudir al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial, y no al Tribunal de Primera Instancia. Destacó que la *Resolución de Revisión Administrativa* advirtió expresamente que cualquier parte adversamente afectada tendría un término jurisdiccional de treinta (30) días para acudir a dicho foro. Arguyó, en esa misma línea, que la Ley Núm. 161-2009, *supra*, distingue entre el esquema ordinario de revisión administrativa y el remedio extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia. Sostuvo que, de no resultar favorecido en el primer escenario, el segundo no puede interpretarse como una segunda oportunidad para relitigar la controversia.¹³

¹⁰ Entrada Núm. 26 de SUMAC.

¹¹ También, la peticionaria reiteró sus cuestionamientos relativos al accionar del PA Gómez y el Proyectista Oquendo.

¹² Entrada Núm. 30 de SUMAC.

¹³ Respecto a las alegaciones dirigidas a la falta de ética del Profesional Autorizado, en este caso, el PA Gómez, subrayó que la auditoría o fiscalización de su gestión corresponde a la Junta de Planificación.

Así las cosas, el 16 de marzo de 2026, se llevó a cabo la *Vista*, en la cual cada parte tuvo la oportunidad de presentar sus respectivas posturas.¹⁴ Concluida la comparecencia, este Tribunal concedió al MSJ un término de cinco (5) días para oponerse al escrito presentado por el copeticionado Lakin Giocomo, mientras que los copeticionados dispondrían de veinticuatro (24) horas para someter sus réplicas.

En cumplimiento, el 18 de marzo de 2026, la peticionaria presentó una *Moción en Oposición* [...].¹⁵ Por su parte, los copeticionados, el PA Gómez y Lakin Giocomo, radicaron sus réplicas el 19 de marzo de 2026.¹⁶ Dado que los argumentos esgrimidos en los aludidos escritos no se distancian medularmente de lo ya relatado, resulta innecesario reproducirlos.¹⁷ Sometido así el asunto, este foro procede a resolver.

II. DETERMINACIONES DE HECHOS

Para propósitos de esta *Sentencia*, se toman por ciertas todas las alegaciones fácticas de la *Petición*. Entiéndase, solamente los hechos bien alegados y expresados de manera clara que, de su faz, no den margen a dudas. En vista de ello, se dan por admitidos todos los hechos propiamente alegados, así como todas aquellas inferencias razonables que surjan de estos, excluyendo las alegaciones concluyentes, conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que meramente reciten los elementos de las causas de acción invocadas.

III. ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN

Las Reglas de Procedimiento Civil constituyen las normas que orientan las acciones de tal naturaleza en nuestro sistema de tribunales. El referido cuerpo advierte que “[s]e interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil, *supra*, 32 LPRA Ap. V, R. 1. A tono con esta perspectiva, las defensas de hecho o de derecho en contra de una reclamación se deben exponer en una alegación responsiva. *Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.*, 184 DPR 689, 701 (2012). No obstante, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, permite a la parte que se defiende de una reclamación solicitar que se desestime el pleito en su contra antes de presentar su contestación. Véase *Rodríguez Vázquez v. Hosp. Español Auxilio Mutuo*, 2025 TSPR 55, 215 DPR__ (2025). Lo anterior, pues, “cuando [resulte] evidente de las alegaciones de la demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. *Conde Cruz*

¹⁴ Entrada Núm. 32 de SUMAC.

¹⁵ Entrada Núm. 33 de SUMAC.

¹⁶ Entradas Núm. 35 y 37 de SUMAC.

¹⁷ En la *Vista* fue objeto de discusión el caso *Miranda Corrada v. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio*, 211 DPR 738 (2023). Ello, a modo de ilustración del trámite de revisión judicial que, según los copeticionados, debió seguir el MSJ. Las partes volvieron sobre este punto en sus últimos escritos.

v. *Resto Rodríguez*, 205 DPR 1043, 1065 (2020) (citando a *Sánchez Montalvo v. Autoridad de Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001)). En esencia, la desestimación tiene el efecto de resolver el pleito sin celebrar un juicio en su fondo o en los méritos. Con este propósito, las defensas que se pueden levantar a través de esta moción son las siguientes:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, y**
- (6) dejar de acumular una parte indispensable. (Negrillas suplidas). Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

Dado que las mociones dispositivas en el recurso de epígrafe se fundamentaron en los incisos primero y quinto de la regla antes mencionada, el análisis que sigue atenderá, en primer lugar, la evaluación de una moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia y, en segundo lugar, la desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Veamos.

De entrada, se entiende por jurisdicción “el poder o la autoridad que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o controversia”. (Negrillas suplidas). *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848, 854 (2009). “[A]l cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por estas, dicho foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su deber ministerial”. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, 202 DPR 495, 500 (2019). Una sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. Véase *Montañez Rivera v. Policía*, 150 DPR 917, 921 (2000). De ahí que, una vez se coloque en entredicho, debe atenderse y resolverse con prioridad. Cuando, en efecto, un tribunal no tiene jurisdicción, lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos. *González v. Mayagüez Resort & Casino*, *supra*, pág. 856 (citando a *González Santos v. Bourns P.R., Inc.*, 125 DPR 48, 63 (1989); *Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza*, 71 DPR 436, 439 (1950)).

La normativa jurisdiccional, sin embargo, no termina con lo antes indicado. Para que un tribunal pueda atender y adjudicar un caso debe tener jurisdicción sobre la persona y sobre la materia. Véase *Shell v. Srio. Hacienda*, 187 DPR 109, 122 (2012). Esta última se refiere “a la capacidad de un tribunal para atender y resolver sobre un aspecto legal”. (Negrillas suplidas). *JJJ Adventure, LLC v. Consejo de Titulares del Condominio Adaligia*, 2025 TSPR 123, 216 DPR__ (2025) (citando a *Vázquez et al. v. DACo*, 2025 TSPR 56, 215 DPR__ (2025)); *Rodríguez Rivera v. De León Otaño*, 191 DPR 700, 708 (2014) (citando a J.A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño* 25 (2010)). “Esta capacidad solo puede ser limitada por el Estado, quien

puede otorgar o privar a un tribunal de jurisdicción sobre la materia mediante legislación a esos efectos”.

Vázquez *et al.* v. DAcO, *supra* (citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, *supra*, págs. 708-709). Por lo que, de no tener jurisdicción sobre la materia, actuar en contrario trae consigo las siguientes consecuencias:

- (1) no es susceptible de ser subsanada;
- (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede este arrogársela;
- (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;
- (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;
- (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso;
- (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal *motu proprio*. *Shell v. Srio. Hacienda*, *supra*, pág. 122.¹⁸

Entretanto, respecto al quinto inciso de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, al momento de evaluar una moción de este tipo, el foro sentenciador tiene el deber de tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda e interpretarlos de manera conjunta y liberal a favor de la parte demandante. Véanse *Rivera Candela v. Universal Insurance Company*, 214 DPR 1007, 1023 (2024); *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.*, 213 DPR 523, 534 (2024); *Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70, 84 (2023). Véase, también, *Trinidad Hernández v. ELA*, 188 DPR 828, 833-834 (2013) (citando a *Colón Muñoz v. Lotería de P.R.*, 167 DPR 625, 649 (2006)). Tal proceder exige, sin embargo, determinar si los hechos alegados establecen de su faz una reclamación que sea plausible y que, como tal, justifiquen la concesión del remedio solicitado. Véase R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, 6.^a ed. rev., Lexis Nexis de Puerto Rico, 2017, sec. 2604, pág. 307. De este modo, no procederá la desestimación “a menos que se demuestre que [la] [parte] demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar”. *Trinidad Hernández v. ELA*, *supra*. Resulta forzoso concluir, entonces, que la parte que promueva esta moción prevalecerá si logra demostrar que, aunque el tribunal favorezca totalmente la reclamación de la parte demandante, no existe remedio alguno a favor de esta. Véase *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, et al.*, 184 DPR 407, 423 (2012).

Ahora bien, como parte de esta coyuntura, es necesario profundizar en el estándar de alegaciones plausibles trazado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 US 544 (2007). De acuerdo con la Opinión, el requisito de plausibilidad no impone un deber de demostrar “probabilidad”. Íd., pág. 556. Por el contrario, “[s]implemente exige hechos suficientes que generen una expectativa razonable de evidencia que guarde relación con la causa de acción en la etapa de

¹⁸ Es importante mencionar que la Regla 10.8 de Procedimiento Civil, *supra*, permite la desestimación de un pleito por falta de jurisdicción sobre la materia. Sobre el particular, la precitada regla en su inciso (c), *supra*, dispone que, “[s]iempre que surja, por indicación de las partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, [e]ste desestimaré el pleito”. Íd., 32 LPRA Ap. V, R. 10.8(c).

descubrimiento de prueba”. (Traducción nuestra). Íd. Según Rafael Hernández Colón en su obra *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, el alto foro federal extendió posteriormente lo resuelto en *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, *supra*, a toda reclamación de índole civil en *Ashcroft v. Iqbal*, 556 US 662 (2009). Hernández Colón, *op. cit.*, pág. 280. De ahí surgió, además, cómo aplicar el análisis de plausibilidad al resolver una moción de desestimación fundada en ausencia de hechos que justifiquen la concesión de un remedio. El aludido comentarista resume la norma de la siguiente manera:

Básicamente, el tribunal debe identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. [D]ebe aceptar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda [...] eliminando del análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción apoyados por aseveraciones [concluyentes]. Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, debe determinar si [...] a base de [e]stos [...] la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común. De determinar que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones [concluyentes]. Hernández Colón, *op. cit.*, pág. 307.

IV. EXPOSICIÓN DE DERECHO

A. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico

La Ley Núm. 161-2009, *supra*, se aprobó con el propósito cardinal de reformar y transformar el sistema de obtención de permisos en Puerto Rico. Este cuerpo normativo “establece el marco jurídico y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Véase Exposición de Motivos. Véanse, además, *Laureano v. Mun. de Bayamón*, 197 DPR 420, 433 (2017); *Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228, 236 (2014). Para materializar esta política pública, el estatuto creó la Oficina de Gerencia de Permisos como una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Véanse Arts. 1.2 y 2.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, 23 LPRA secs. 9011-9012. Conforme a la jurisdicción atribuida por la legislación, recae sobre dicho foro administrativo la facultad de evaluar, conceder o denegar permisos relacionados con el desarrollo de obras de construcción y al uso de terrenos. Véanse Exposición de Motivos y el Art. 8.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, 23 LPRA sec. 9018. Conviene subrayar que la ley reconoció idénticas facultades a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a V y a los denominados Profesionales Autorizados. Íd.

En lo aquí material, un “permiso” se define como la “[a]probación escrita autorizando el comienzo de una acción, actividad o proyecto, expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o por un profesional autorizado [...]”. Art. 1.5(57) de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, 23 LPRA sec. 9011. Para todos los efectos, “la concesión de un permiso es equiparable a

una determinación final”. (Negrillas suplidas). *Miranda Corrada v. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio*, *supra*, pág. 447. En ese sentido, una determinación final comprende:

Actuación, resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el Director Ejecutivo, el Juez Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un profesional autorizado, o una entidad gubernamental concernida, adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto. La determinación se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los términos correspondientes para revisión. En el caso de las consultas de ubicación, una determinación final no constituye la otorgación de un permiso. Íd., Art. 1.5(21).

Como es natural, lo anterior implica que, ya sea por la concesión o denegación, un permiso sea susceptible de revisión.¹⁹ Véase *Miranda Corrada v. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio*, *supra*. En esa coyuntura, una parte que se considere adversamente afectada por una determinación de este tipo podrá impugnarla mediante uno de los siguientes mecanismos: “(1) solicitud de revisión ante la División de Revisiones Administrativas; (2) querella frente la Junta de Planificación, o (3) solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones”.²⁰ (Negrillas suplidas). Íd., págs. 747-748 (citando a *Capó Cruz v. Jta. Planificación et al.*, 204 DPR 581, 594 (2020)).

En lo que respecta a la División de Revisiones Administrativas, el Art. 11.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la define como un “organismo adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos [con] la función de revisar las actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, la Oficina de Gerencia de Permisos, los Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V”. Íd., 23 LPRA sec. 9021m. Por disposición de ley, dicha entidad debe contar con un Juez Administrativo a cargo, así como con Oficiales Examinadores que le asistan en la evaluación de los casos. Véase Art. 11.2 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, 23 LPRA sec. 9021n. Entre las facultades, deberes y funciones generales de la División de Revisiones Administrativas y del Juez Administrativo se destacan las siguientes:

- (a) [e]jercer las funciones, deberes y responsabilidades impuestas en este capítulo y en cualquier otra ley que no sean incompatibles con las disposiciones de este capítulo;
- (b) celebrar vistas y adjudicar los asuntos presentados ante su consideración, de manera rápida y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las partes;

¹⁹ Véase *Miranda Corrada v. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio*, *supra*, pág. 747 (“[d]e hecho, las determinaciones finales y los permisos dictados al palio de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, están sujetos a las disposiciones de la LPAU, salvo que expresamente se disponga lo contrario o ambas leyes resulten incompatibles”).

²⁰ Con referencia al término para recurrir al foro intermedio, el Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, dispone: Cualquier parte adversamente afectada por una determinación final, permiso o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V tendrá un término jurisdiccional de treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Si el Tribunal de Apelaciones así lo solicita, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, elevará al Tribunal de Apelaciones los autos del caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la orden del Tribunal. La mera presentación de un recurso de revisión no paraliza el permiso otorgado, el cual será válido mientras no exista una decisión en los méritos en contrario. El Tribunal de Apelaciones no emitirá una orden de paralización interlocutoria salvo emita dictamen fundamentando cada uno de los criterios considerados para otorgar dicho remedio provisional, incluyendo pero sin limitarse a que la parte solicitante demuestre tener probabilidad de prevalecer y un daño irreparable. Íd., 23 LPRA sec. 9023.

- (c) mantener un expediente administrativo claro;
- (d) en el cumplimiento de su función revisora impuesta por este capítulo, expedir citaciones requiriendo la comparecencia de persona, testigo, toma de deposiciones o la presentación de toda clase de evidencia de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente;
- (e) tomar juramento por conducto de los oficiales examinadores;
- (f) comparecer ante cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y solicitar que dicho Tribunal ordene el cumplimiento de cualquier citación expedida y que no sea cumplida;
- (g) emitir cualquier orden, requerimiento o resolución que en derecho proceda en los casos ante su consideración;
- (h) delegar en los Oficiales Examinadores la capacidad de presidir vistas;
- (i) cualquier otra que por este capítulo o reglamento se le asignen. Íd., Art. 11.3, 23 LPRA sec. 9021o.

Acerca de la solicitud de revisión administrativa, el Art. 11.6 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, establece lo que sigue:

- (a) Una parte adversamente afectada por una actuación o determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos, de la Junta Adjudicativa, de los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o de un profesional autorizado, podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos, de copia de la notificación de la actuación o determinación final. Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la actuación o determinación final del ente correspondiente es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha de depósito en el correo.
- (b) La presentación de una solicitud de revisión administrativa no es un requisito jurisdiccional previo a la presentación de una solicitud de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación paralizará los términos para recurrir ante dicho Tribunal.
- (c) Presentada la solicitud de revisión administrativa, la Oficina de Gerencia de Permisos, el profesional autorizado, la Junta Adjudicativa o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, elevará a la División de Revisiones Administrativas copia certificada del expediente del caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la radicación de la solicitud de revisión.
- (d) Por común acuerdo de las partes, se podrá solicitar en cualquier momento del proceso de revisión administrativa que un caso sea devuelto a la Oficina de Gerencia de Permisos o a los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, para que éstos revisen en todo o en parte el mismo y procedan con el trámite correspondiente. Una vez presentada una solicitud de devolución por las partes, el Juez Administrativo devolverá el caso al foro recurrido sin dilación. (Negrillas suplidas). Íd., 23 LPRA 9021r.

i. Recursos extraordinarios para solicitar revocación de permisos, paralización de obras o usos no autorizados, demolición de obras

De otro lado, concerniente al recurso que nos ocupa, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, faculta a que, además de la Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una entidad gubernamental que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido infringidos, “cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado”, inste una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar:

- (1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;
- (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;
- (3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos;
- (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. Íd., 23 LPRA sec. 9024.

Lo anterior procederá aun cuando se haya “presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos [...]”. Íd. Vale resaltar que, una vez se interpone un recurso fundamentado en la disposición precitada, el foro administrativo quedará privado automáticamente de jurisdicción sobre la querella, y cualquier actuación ulterior que este realice sobre el particular constituirá una acción contraria a derecho. Íd.

Ahora bien, en tanto el asunto se presente ante la consideración del foro de primera instancia, este procederá como sigue:

[D]eberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y [...] dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá [sesenta] 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación de [este]. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, 23 LPRA sec. 9024.

Como se puede colegir de lo antes expuesto, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, instituye, en esencia, un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de interdicto estatutario. Este se caracteriza, y así debe imponerse, como “un mecanismo [...] independiente, sumario y limitado”, cuyo propósito radica en “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación [...]”. Véanse *Plaza las Américas v. N & H*, 166 DPR 631, 646 (2005); *A.R.P.E. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 DPR 533, 544 (1990). Si bien nuestra más alta Curia ha reconocido que el interdicto del Art. 14.1 guarda cierta afinidad con un interdicto preliminar, lo cierto es que “el *injunction* estatutario para ordenar la paralización o demolición de un uso u obra o la revocación de

un permiso [. . .] no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al *injunction* tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, *supra*, ni tampoco se le pueden oponer las defensas tradicionales de la equidad”.²¹(Citas omitidas). *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 DPR 1135, 1147-1148 (2024). En consecuencia, “[procederá] cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido”. Íd., pág. 1148.

V. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS

Tal y como se indicó al inicio de esta *Sentencia*, el MSJ persigue que este Tribunal, fundamentado en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, revoque los permisos 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845. De igual modo, solicita que se ordene la paralización de obras y la demolición de lo ya construido en la propiedad del copeticionado Lakin Giocomo, incluyendo que se remita al PA Gómez y al Projectista Oquendo a los foros pertinentes para que se evalúe su conducta profesional. Frente a estas circunstancias, Lakin Giocomo y el PA Gómez presentaron mociones dispositivas sustentadas en la falta de jurisdicción sobre la materia y la ausencia de hechos que justifiquen la concesión de un remedio. Ello, toda vez que la peticionaria, previo al recurso de marras, activó el cauce administrativo de impugnación ante la División de Revisiones Administrativas. Habida cuenta de que dicho organismo se declaró sin jurisdicción y el MSJ no recurrió al Tribunal de Apelaciones, sostienen que la decisión advino final y firme, convirtiendo el asunto en cosa juzgada.

Este foro, con el beneficio de las posturas de las partes concernidas y a la luz de lo que impone nuestro ordenamiento jurídico, procede a resolver.

A.

Como se sabe, las mociones pendientes de adjudicación se basaron en las defensas de falta de jurisdicción sobre la materia y ausencia de hechos que justifiquen la concesión de un remedio. En lo que compete a la primera, es norma establecida que las cuestiones jurisdiccionales conllevan un análisis y una resolución que precede todos los demás asuntos. Para propósitos del concepto jurisdicción *sobre la materia*, la discusión se adentra en “la capacidad de un tribunal para atender y resolver sobre un aspecto legal”. (Citas omitidas). *JJJ Adventure, LLC v. Consejo de Titulares del Condominio Adaligia*, *supra*. De otro lado, en lo que atañe a la segunda defensa, este foro viene obligado a tomar los hechos bien alegados en la demanda de la manera más liberal posible a favor de la parte demandante. Bajo ese estándar, la desestimación solo

²¹ De conformidad con lo establecido en la Regla 53 de Procedimiento Civil, *supra*, todos los procedimientos legales especiales “se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente”, y no aplicarán las normas del trámite civil ordinario que sean incompatibles con dichos estatutos. Íd., 32 LPRA Ap. V, R.53.

prosperará cuando “se demuestre que [la] [parte] demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar”. *Trinidad Hernández v. ELA*, *supra*, págs. 833-834.

Partiendo del marco jurídico enunciado, este Tribunal desea dejar constancia, como cuestión de umbral, que de los hechos formulados por el MSJ en su *Petición* no surge referencia alguna al trámite seguido ante la División de Revisiones Administrativas. Este hecho salió a relucir únicamente a través de los escritos de los copeticionados Lakin Giocomo y el PA Gómez, y fue objeto de discusión adicional durante la *Vista* celebrada el 16 de marzo de 2026. Esta omisión resulta llamativa al contrastarla con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. En la exposición dedicada a este estatuto, se observó que la concesión o denegación de un permiso, por definición, “es equiparable a una determinación final”. *Miranda Corrada v. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio*, *supra*, pág. 747. Si alguna parte se considera adversamente afectada por una determinación de esa naturaleza, podrá impugnarla mediante uno de los siguientes mecanismos: “(1) solicitud de revisión ante la División de Revisiones Administrativas; (2) querella frente la Junta de Planificación, o (3) solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones”. (Citas omitidas). *Íd.*, págs. 747-748.

En el caso de epígrafe, el MSJ presentó una solicitud de revisión administrativa respecto a los permisos en controversia. No obstante, la División de Revisiones Administrativas se declaró sin jurisdicción y, en lugar de acudir al Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha determinación, la peticionaria recurrió directamente ante este Tribunal alegando nuevamente las mismas irregularidades. A juicio del MSJ, el que su solicitud de revisión administrativa se entendiera no perfeccionada, según lo dispuesto en la Regla 11.1.2 del Reglamento Conjunto, *supra*, le privó de efecto legal alguno.²² Si bien ello es correcto, no soslaya el hecho de que la *Resolución de Revisión Administrativa* era susceptible de revisión judicial, tal como se le advirtió oportunamente. A fin de cuentas, si la peticionaria optó por no recurrir, por las razones que fueran, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, no constituye un mecanismo alternativo para litigar un asunto más de una vez. Por el contrario, dicho artículo contempla únicamente cuatro circunstancias que justifican la concesión del interdicto procurado.

²² Véase Regla 11.1.2, Sec. 11.1.2.2 del Reglamento Conjunto, *supra*.

a. La parte recurrente utilizará el mecanismo que proveerá el Sistema Unificado de Información (SUI) al presentar el recurso electrónicamente ante la División de Revisiones Administrativas.

b. De conformidad con el Artículo 2.9 de la Ley 161-2009, la OGPé fijará los derechos correspondientes por la presentación de la Revisión Administrativa y cualquier otro trámite administrativo.

c. El escrito de revisión no se entenderá radicado para ningún efecto legal si no está acompañado de los siguientes documentos:

1. La evidencia del pago del arancel o los derechos correspondientes, según se establezca, mediante Orden Administrativa o Reglamento de Cobro.

2. Copia de la resolución a revisarse y la notificación de la resolución de la actuación o determinación final. *Íd.*

Toda vez que las alegaciones no configuran ninguna de las situaciones previstas en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y que este Tribunal está impedido de actuar en *sustitución* del foro intermedio, procede la desestimación de la *Petición* presentada por el MSJ. A ello se añade que la *Resolución de Revisión Administrativa* de la División de Revisiones Administrativas advino final y firme, convirtiendo el asunto en cosa juzgada.²³

VI. SENTENCIA

Por los fundamentos que anteceden, se desestima la *Petición* instada por el Municipio Autónomo de San Juan.

Regístrese y Notifíquese.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2026.



ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR

²³ Véase *Pagán Hernández v. U.P.R.*, 107 DPR 720, 733 (1978) (“[l]a aplicación de tal doctrina en el campo administ siguientes vertientes: (a) su aplicación dentro de la misma agencia, a sus propias decisiones; (b) interagencialmente; es decir, de una agencia a otra, y (c) su aplicación entre las agencias y los tribunales”).

